

श्री धनुषा जिल्ला अदालत
इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री नारायणप्रसाद सुवेदी
फैसला

मुद्दा नं. : ०७८-CP-२९०९

र.नं. ३६-०७८-०५४७६

निर्णय नं. ९१

दायरी मिति:- २०७८/१२/२१

फैसला मिति:-२०८०/६/४

राम स्वगारथ बरहीको छोरी, दिपक शर्मा भन्ने दिलिप कुमार शर्माको श्रीमति, जिल्ला धनुषा, बल्हा कठाल गा.वि.स. वडा नं. १ हाल परिवर्तित जनकनन्दनी गाउँपालिका वडा नं.६ घर भै हाल माइती घर जिल्ला बर्दिया, गा.वि.स. मनाउ वडा नं ५ हाल परिवर्तित ऐ. गेरुवा गाउँपालिका वडा नं.६ मा वस्ने वर्ष २७ की रितु कुमारी वरही१

वादी

विरुद्ध

जिल्ला धनुषा, साविक गा.वि.स. बल्हा कठाल वडा नं. १ हाल परिवर्तित जनकनन्दनी गाउँपालिका वडा नं. ६ मा वस्ने अं.वर्ष ६५ को उचित लाल ठाकुर१
उचित लाल ठाकुरको श्रीमति, ऐ.ऐ. वस्ने अं.वर्ष ६० की सावित्री देवी.....१
उचित लाल ठाकुरको छोरा, ऐ.ऐ. वस्ने अं.वर्ष ४० को राम कृष्ण ठाकुर.....१
राम कृष्ण ठाकुरको श्रीमति, ऐ.ऐ. वस्ने अं.वर्ष ३५ को रानी कुमारी शर्मा.....१
उचित लाल ठाकुरको छोरा, ऐ.ऐ. वस्ने अं.वर्ष २८ को दिपक शर्मा भन्ने दिलिप कुमार शर्मा.....१
उचित लाल ठाकुरको छोरा, ऐ.ऐ. वस्ने अं.वर्ष २६ को सरोज कुमार शर्मा.....१
उचित लाल ठाकुरको छोरा, ऐ.ऐ. वस्ने अं.वर्ष २५ को संतोष कुमार शर्मा.....१
उचित लाल ठाकुरको छोरी, ऐ.ऐ. वस्ने अं.वर्ष २१ को इन्द्रा कुमारी शर्मा.....१

प्रतिवादी

मुद्दा :- सम्बन्ध विच्छेद, अंशदर्ता ।

वादीका साक्षी:

प्रतिवादीका साक्षी:

प्रमाण:- x

प्रमाण:- x

अदालतबाट बुझिएको

साक्षी:- वादीका साक्षी सरोज कुमार शर्मा र रामबहादुर

ठाकुर ।

प्रमाण:- दर्ता श्रेस्ता ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ (१) एवं मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८ र १९ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार क्षेत्र भित्रको भई दायर हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः

तथ्य खण्ड

- १) मूल पुरुष उचित लाल ठाकुरको श्रीमति सावित्री देवी र निजका चार भाई छोरा र दुई बहिनी छोरीहरु रहेकोमा जेठा राम कृष्ण ठाकुर र निजको श्रीमति रानी कुमारी शर्मा, माहिलो म वादीको पति प्र.दिपक शर्मा भन्ने दिलिप कुमार शर्मा, सांहिलो प्र.सरोज कुमार शर्मा र कान्छो संतोष कुमार शर्मा छन् भने जेठी छोरी विणा शर्मा र कान्छी छोरी इन्द्रा कुमारी शर्मा रहेका छन्। छोरी विणा शर्माको विवाह भई आफ्नो घर गाउँमा रही आएका छन्। यसरी प्रतिवादीहरु मेरो ससुरा, सासु, जेठाजु, जेठानी, पति, देवर र नन्द नातामा पर्दछन्। मेरो पति दिलिप कुमार शर्माको आमाबुबा, दाजुभाई र बहिनीसमेत गरी अंशवण्डा प्रयोजनका लागी जम्मा ७ जना एकासगोलका समान पुस्ताका अंशियार रहेका छन्। प्रतिवादीमध्ये दिपक शर्मा भन्ने दिलिप कुमार शर्मा र म वादी बीच मिति २०७८।२।१६ गते जातीय रितिरिवाज अनुसार विवाह भई पति पत्नीको नाता सम्बन्ध रही बसी आएको थिएँ। विवाह भएको केही दिनसम्म सहज नै थियो। विवाहमासमेत मेरो माइतीले नगद र धनमाल गरी दाइजो दिएकोमा विवाह भएको एक महिना पश्चात् प्रतिवादीहरु मिली पुनः दहेज माँग गरेकोमा बुवाआमा, दाजु भाईसँग दहेज दिन सक्ने अवस्था नै छैन म कसरी भनूँ भन्दा प्रतिवादीहरु मिली मेरो जीउ ज्यानमा घात पुऱ्याउने किसिमले कुटपिट गर्न लागेकोले हारगुहार गर्दै गाउँ समाजको सहारा लिई बाँच्न सफल भएँ। सो मितिदेखि मलाई घरमा बस्न नदिई खान लाउन समेत नदिई घरबाट निकाला गरी दिएकोले यो फिराद गर्न आएको छु। अतः मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा

१५(ख)(ग), १६,१८,१९,१०२,१०४ बमोजिम म वादीको पति प्रतिवादी दिपक शर्मा भन्ने दिलिप कुमार शर्मा सँग पति पत्नीको नाता सम्बन्ध राखी रहन सक्ने अवस्था नरहेकोले विपक्षी प्रतिवादीहरू जम्मा ७ अशियार रहेकोले सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रतिवादीहरू कै जिम्मा रहेकोले सम्पूर्ण सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी लिई सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई ७ भाग लगाई ७ भागको १ भागमध्ये म वादी र प्रतिवादी दिलिप कुमार शर्माबाट कुनै सन्तानको जायजन्म नभएकोले सो १ भागलाई २ भाग गरी सो २ भागमध्ये १ भागमा मेरो अंश हक कायम गरी मेरो नाममा दर्ता हुने गरी प्रतिवादीमध्ये दिपक शर्मा भन्ने दिलिप कुमार शर्मा सँगको पति पत्नीको नाता सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद पत्र।

- २) विपक्षी वादीसँग म प्रतिवादी दिलिप कुमार शर्माको सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भएकोले नाताको सम्बन्धमा कुनै विवाद रहेको छैन। हामी प्रतिवादीहरू आमा, बुवा, दाजु, भाई र बहिनीसमेत गरी अंशवण्डा प्रयोजनको लागि ७ जना अशियार रहेका छौं। म प्रतिवादी दिपक शर्मा भन्ने दिलिप कुमार शर्मा र वादी रितु कुमारी विच मिति २०७८।२।१६ गते जातिय रितिरिवाज अनुसार विवाह भएकोले हामी प्रतिवादी दिलिप कुमार भन्ने दिपक शर्माले विवाह गर्दा कुनै दहेज नलिई आदर्श विवाह भएको हो। विपक्षी वादी शिक्षा शास्त्रमा स्नातक गरी सकेकोले हामीहरूको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ भने विश्वासमा परी कुनै प्रकारको दहेज नलिई उल्टै विवाहमा ३ तोला सुन ४८ तोला चाँदीको गर-गहनासमेत लिएर गै विवाह भएको थियो। वादीको बुवाआमासँग कुनै प्रकारको रकम लिएको छैन। विपक्षी वादीको दिदी भिनाजुसँग फोनमा कुरा गरी राख्दा सम्झाउँदा उत्तेजित भई मलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छु तिमीहरूको परिवार अशिक्षित रहेको छ। तिम्रो परिवारसँग म मिलेर बस्न सकिदैन म तिम्रो परिवारमा बस्दिन तिमी माथि सम्बन्ध विच्छेद र अंश दर्ता मुद्दा दिएर हैरान गर्छु भनी विपक्षी वादीलाई राख्न दिएको सुनको गहना ३ तोला, ४८ तोला चाँदीको गहन र नगद रु.४,००,०००/- र म आमा सावित्री देवीले दिएको २ तोलाको सुनको गहनासमेत लिई आफ्नो दिदी भिनाजुको घर बर्दिवास गई हाल भिनाजुको घरमा बसी रहेकी छिन्। हामी प्रतिवादीहरूले वादीलाई कहिले पनि मानसिक र शारिरीक कष्ट दिएका छैनौं। विपक्षी वादीसँग हामी प्रतिवादीहरूले हालको अवस्थामा असल व्यवहार गरी संग साथमा रही घर व्यवहार चलाउन सम्झाई बुझाई गर्दा आफ्नो दिदी भिनाजु र माइती पक्षको उचालटमा लागी प्रस्तुत मुद्दा दिनु भएको हो। विपक्षी वादीले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने कारण र अवस्था

छैन। पारिवार संख्या ठूलो भई परिवारको आयबाट नपुग भै बैंक र विभिन्न व्यक्तिसँग ऋण कर्जा लिई घर व्यवहार चलाई रहेकोले वादीलाई बुहारीको रुपमा सम्मानपूर्वक घरमा छोरी जस्तो व्यवहार गरी राख्न तयार रहेकोले अंशवण्डा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेकोले वादीको सम्पूर्ण फिराद दावीबाट उन्मुक्ति दिलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उचितलाल ठाकुरसमेत ६ जना प्रतिवादीहरुको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र।

- ३) प्रतिवादी रामकृष्ण ठाकुरको नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको इतलायनामा म्याद मिति २०८०।०२।११ मा निज प्रतिवादीले आफैले बुझिलिएकोमा उक्त म्याद भित्र प्रतिउत्तरपत्र नफिराई शुरू म्यादै गुजारी बसेको।
- ४) यसमा प्रस्तुत मुद्दा मेलमिलापबाट किनारा हुन उपयुक्त देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउने गरी तोकिदिएको छ। मेलमिलाकर्ताले नियुक्ति पाएको मितिले १ महिनाभित्र मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी मेलमिलाप भए मिलापत्र साथ र मेलमिलाप हुन नसके सोही व्यहोराको प्रतिवेदन साथ नियमानुसार पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश।
- ५) पक्षहरु बीच छलफल गराउँदा मेलमिलाप हुननसकेको भन्ने प्रतिवेदन।
- ६) वादी प्रतिवादी बीच मुख नमिलेको विषयमा दुवैको साक्षीहरु निजै मार्फत बुझी उपस्थित भए बकपत्रको लागि नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको आदेश।
- ७) वादी रितु कुमार वरहीको प्रतिवादी दिपक शर्मा वरही भन्ने दिलिप कुमार शर्मासँग मिति २०७८।२।१६ मा चार तोला सुन, पल्सर मोटरसाइकल, पलङ्ग, सोफा र स्टिल दराजसमेत दिई धुमधामले विवाह भएको थियो। विवाह भएपश्चात् दाइजोको लागी बारम्बार दवाव दिई कुटपीट गर्दा गाउँ समाजका मानिसले छुट्टाई निज वादीको उद्धार गरी निजको वुवाले माइती घर लिएर गएको थियो। यी वादीले ७ खण्डको १ खण्ड र १ खण्डको आधी अंश पाई सम्बन्ध विच्छेद हुनुपर्छ भन्नेसमेत एकै बेहोराको वादीका साक्षी सरोज कुमार शर्मा र रामबहादुर ठाकुरले यस अदालतमा गरेको छुट्टाछुट्टै बकपत्र।
- ८) यसमा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सो मितिसम्म वादी प्रतिवादीको जिम्मामा रहेको चल अचल सम्पत्तिको फाँटवारी वादी प्रतिवादीबाट मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९९ बमोजिम दाखिल गर्न लगाई नपुग अदालती शुल्क लिई फाँटवारीमा उल्लेखित अचल सम्पत्तिको दर्ता श्रेस्ता सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट झिकाई लगाउको ०७८-CP-३७४५ को मुद्दासमेत साथै राखी पेश गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको आदेश।

- ९) आदेश बमोजिम वादीपक्षबाट तायदाती फाँटबारी पेश भई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट दर्ता श्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त भई मिसिल संलग्न रहेको।
- १०) ०७८-CP-३७४५ को माना चामल मुद्दा यसै मिसिलसँग संलग्न रहेको।

अदालतको ठहर

- ११) नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दिपक बहादुर के.सी.ले अंशीयार नातामा विवाद छैन। अंश दिलाई सम्बन्ध विच्छेद हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो। त्यस्तै प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालानन्द लाभले सम्बन्ध विच्छेदको आधार छैन। वादी दावी नपुग्ने ठहर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो।
- १२) उपरोक्त बहस जिकिर मनन गरी मिसिल संलग्न कागज प्रमाणसमेत अध्ययन गरी हेर्दा वादी दावी बमोजिम अंशसहितको सम्बन्ध विच्छेद हुने हो वा होइन? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।
- १३) निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा विपक्षीमध्येको दिपक भन्ने दिलिप कुमार साहसँगको पति/पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद गरी सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई ७ भाग लगाई सो को १ भागलाई २ भाग लगाई सो को १ भाग अंश मेरो नाउँमा छुट्टयाई पाउँ भन्नेसमेत वादीको मुख्य फिराद माग दावी रहेको देखिन्छ। प्रतिउत्तर पत्र हेर्दा वादीलाई श्रीमती र बुहारीको रूपमा घरमै राखेर छोरी सरह व्यवहार गर्न तयार रहेकोले सम्बन्ध विच्छेद र अंशवण्डा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता रहेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिउत्तर जिकिर लिएको पाइन्छ। यसमा वादीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न मन्जुरी छैन भनी प्रतिवादीले प्रतिउत्तर गरेको देखियो। यस अदालतबाट वादी प्रतिवादीलाई मेलमिलाप गराउने प्रयास स्वरूप प्रस्तुत मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने आदेश भएकोमा मेलमिलाप हुन नसकेको भन्ने प्रतिवेदन पेश भएको देखियो। यस अदालतका आदेशानुसार वादीका साक्षीले प्रतिवादीहरुले वादीलाई दाइजोको निहुँमा कुटपीट गरी घरबाट निकाला गरेकाले वादीलाई प्रतिवादीहरुबाट ७ भागको १ भागलाई २ भाग लगाई सो को १ भाग अंश दिलाई सम्बन्ध विच्छेद हुनु पर्ने हो भनी वकपत्र गरेको देखिन्छ। प्रतिवादीले आदेशानुसार साक्षीवकपत्र गराएको देखिएन। यसरी प्रतिवादीहरुले यी वादीलाई विवाह पश्चात् विभिन्न कारणबाट कुटपीटसमेत गरी घरबाट निकाला गरेको भन्ने फिराद दावी पुष्टि भएको देखिँदा यी वादी प्रतिवादीसँग रहन बस्न सक्ने अवस्था रहेको नदेखिँदा वादी र प्रतिवादी

बीच कायम रहेको पति/पत्नीको सम्बन्ध मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९५(ख) बमोजिम विच्छेद हुने नै देखियो।

- १४) प्रतिवादीहरु जम्मा ७ जना मूल अंशियार रहेको देखिन्छ। वादीले ७ भागको १ भाग आफ्नो पतिको अंशबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने देखिन्छ। यस अदालतबाट तायदाती फाँटवारी माग्ने आदेश भई दर्ता श्रेस्तासमेत प्राप्त भैसकेको अवस्था देखियो। प्रतिवादी उचित लाल ठाकुरले पेश गरेको तायदातीमा ऋणसमेत देखाएकोमा भर्खरै विवाह गरी आएको यी वादीलाई यस्तो पुरानो ऋणवण्डा लाग्ने अवस्था देखिएन। यस स्थितिमा तायदातीमा उल्लेख भई श्रेस्ता भिडेको सम्पत्तिबाट ७ भागको १ भाग वादीको पतिको अंशलाई पुनः २ भाग गरी सो मध्ये १ भाग अंश वादीले छुट्याई लिन पाउने देखियो। दर्ता श्रेस्ता नभएको गाउँब्लकको जग्गा दर्ता भएका बखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाल बोलन मिलेन।
- १५) तसर्थ उल्लिखित तथ्य प्रमाण र कानूनी व्यवस्थासमेतको विवेचित आधारमा वादी र प्रतिवादीमध्येको दिपक शर्मा भन्ने दिलीप कुमार शर्मा बीच पति/पत्नीको नाता सम्बन्ध रहेको देखिएको र निज प्रतिवादीका ७ जना मूल अंशियारहरु बीच अंशवण्डा भएको भन्ने नदेखिँदा फिराद परेको अधिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी प्रतिवादीको तायदातीमा उल्लेख भई श्रेस्ताबाट भिडन आएको जग्गा र घरसमेत सम्पत्तिबाट ७ भागको १ भाग वादीको पतिको अंशलाई पुनः २ भाग गरी सो मध्ये १ भाग अंश वादीले प्रतिवादीहरुबाट पाउने र वादी एवं प्रतिवादीमध्येको दिपक शर्मा भन्ने दिलिप कुमार शर्मा बीच कायम रहेको पति पत्नीको सम्बन्धसमेत फिराद दावी बमोजिम विच्छेद हुने ठहर्छ। भर्खरै विवाह गरेर आएको वादीलाई प्रतिवादीहरुको तायदातीमा उल्लिखित ऋण वण्डा लाग्दैन। सो ठहर्नाले अरु कुराहरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु।

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम श्रेस्ताबाट भिडन आएको जग्गा र घरसमेत सम्पत्तिबाट ७ भागको १ भाग वादीको पतिको अंशलाई पुनः २ भाग गरी सो मध्ये १ भाग अंश वादीले प्रतिवादीहरुबाट पाउने र वादी एवं प्रतिवादीमध्येको दिपक शर्मा भन्ने दिलिप कुमार शर्मा बीच काम रहेको पति पत्नीको सम्बन्धसमेत फिराद दावी बमोजिम विच्छेद हुने ठहरी फैसला भएकोले प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भएपछि वादीबाट वण्डा छुट्याई दिए बापत लाग्ने अदालती शुल्क लिई देहायका सम्पत्तिबाट वादीको अंश छुट्याई दिनु भनी वादी प्रतिवादीलाई तहसिल शाखाको तारेख तोकी पठाउनु१

प्रतिवादी उचितलाल ठाकुर बडहीको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाहरु:

जिल्ला	गा.वि.स./न.पा.	वडा नं.	कि.नं.	क्षेत्रफल
धनुषा	बल्हा कठाल	१	३९३	०-१-१७-५
धनुषा	बल्हा कठाल	३	७४६	०-०-१०
धनुषा	बल्हा कठाल	४	१२८	०-०-१९-०

प्रतिवादी सावित्री देवीको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाहरु:

जिल्ला	गा.वि.स./न.पा.	वडा नं.	कि.नं.	क्षेत्रफल
धनुषा	बल्हा कठाल	३	८३	०-१-१६
धनुषा	बल्हा कठाल	१	३३९	०-२-२-१२

प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भएपछि वादीले फिरादसाथ दाखिला गरेको अदालती शुल्क रु.१,५००।- र नपुग अदालती शुल्क रु.२,५००।- गरी जम्मा रु.३,४४५।- भराई पाउँ भनी प्रतिवादीको यसै सरहदको जेथा देखाई दरखास्त दिएमा कुनै दस्तुर नलिई प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई दिनु -----२

प्रस्तुत फैसलामा चित्त नबुझे पक्षको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५(१) बमोजिम फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले ३० दिनभित्र श्री उच्च अदालत जनकपुर, धनुषामा पुनरावेदन लाग्ने भएपनि दुवै पक्षले फैसला कार्यान्वयनको तारेख लिएको देखिँदा फैसलाको सूचनासहितको पुनरावेदनको म्याद दिनु परेन३

सरोकारवालाले नक्कल मागे नियमानुसार लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनु४

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी, फैसला भएको सूचना प्रकाशित गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु५

.....

न्यायाधीश

फैसला तयार गर्न सहयोग पुऱ्याउने
इजलास अधिकृत:- जितेन्द्रकुमार पाण्डेय
क.अ.: विवेक कुमार चौधरी
फैसला मिति:- २०८०/६/४/५
फैसला प्रमाणीकरण मिति २०८०।७।२३।५

अदालतको छाप